رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٤٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٣١١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٢٢هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - منح أراضي - التأخر في منح أرض - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن العلاقة السببية - مصروفات الدعوى - سقوط الفرع بسقوط الأصل - التابع تابع.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تأخر منح أرض له، ودفع مصروفات الدعوى - الأضرار المطالب بشأنها التعويض يجب أن تكون واقعةً وحقيقةً ونتيجة للخطأ - الثابت أن الأضرار المدعى بها لم تكن نتيجة خطأ المدعى عليها؛ مما يتقرر معه انتفاء ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر - سقوط استحقاق المدعي في الطلب الأصلي يقتضي سقوط استحقاقه في الطلب الفرعي، وهو التعويض عن مصروفات الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي من صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٠هـ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن المدة الزمنية من تاريخ صدور الأمر السامي رقم (٤٤٨٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ بمنحه قطعة الأرض وما ترتب على ذلك من أضرار، ومصروفات التقاضي في هذه

الدعوى. وذكر شارحاً لأسانيد دعواه: حيث إنه صدر له حكم من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ برقم (٢١٣) لعام ١٤٤١هـ، وينص الحكم على إلغاء قرار أمانة محافظة جدة السلبي المتمثل بامتناعها عن استكمال إجراءات المنح وذلك بناءً على الأمر السامي الصادر من الديوان الملكي رقم (٤٤٨٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ، حيث إنه يطالب بالتعويض لما أصابه جراء تأخر المدعى عليها في تسليمه المنحة، مما أدى إلى تدهور حالته المادية والنفسية، ولما يحمل من التزامات ومسؤوليات عائلية حيث إن والدته مطلقة، وأخوه متقاعد بسبب مرض نفسي، وزوجته من ذوي الإعاقة وهو من يعول عليهم، ولما تكبد من شراء منزل عن طريق القروض البنكية، وما ترتب عليه من زيادة. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب مهلةً للجواب، وسألت الدائرة المدعي عن صدور الحكم نهائياً؟ فأجاب بأنه أيد من محكمة الاستئناف. وفي جلسة أخرى قدم المدعي مذكرةً لم يخرج مضمونها عن لائحة دعواه سوى بعض البيانات للأضرار المدعاة. فيما قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً جوابيةً تضمنت الآتي: بالاطلاع على وقائع الدعوى يتبين أنه لا يوجد قرار صادر من المدعى عليها يتعلق بموضوع الدعوى يمكن الطعن عليه، وحيث إن المدعى عليها لم تصدر قرارها برفض استكمال إجراءات منح المدعي أو الامتناع عن استكمال الإجراءات، حيث إنه ورد للمدعى عليها الأمر السامي رقم (٢٠٥٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢هـ القاضي بأن: "١-تتوقف وزارة الشؤون البلدية

والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلدية بموجب ما لديها من تعليمات. ٢-أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر والتي لم يتم استكمال إيصال كافة الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان..."، مما تضحى معه هذه الدعوى قد رفعت على غير سند من النظام، وفي مواجهة قرار إداري غير موجود، وأن ما قامت به المدعى عليها ما هو إلا إجراء ضمن الإجراءات لاعتماد المنحة للمدعي ولا يكسبه مركزاً قانونياً يمكن أن يتمسك به، وختمت مذكرتها بطلب رفض الدعوى. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل مبنياً على الآتي من.

الأسباب

لما كان المدعي يهدف من خلال دعواه طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن المدة الزمنية من تاريخ صدور الأمر السامي رقم (٤٤٨٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ بمنحه قطعة الأرض وما ترتب على ذلك من أضرار؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما أن الدعوى داخلة ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة

وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن قبول الدعوى، وبما أن المدعي نشأ حقه في المطالبة من تاريخ صدور الحكم بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠هـ، وقد أقيمت هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٠هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لشمولها ضمن المهلة النظامية المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي تنصّ على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي حصر دعواه بطلب تعويضه عن المدة الزمنية من تاريخ صدور الأمر السامي رقم (٤٤٨٠٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٩هـ بمنحه قطعة الأرض وما ترتب على ذلك من أضرار، ومصروفات التقاضي في الدعوى المنظورة، وحيث إن بحث تعويض المدعى عليها للمدعي عما قامت به يستلزم بحث مدى توفر ما يقتضي الضمان، وهي أمور ثلاثة: التعدي (الخطأ)، ويتمثل في صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام النظام. ثانياً: الضرر، وهو الأذى المادي الذي يلحق صاحب الشأن

من صدور القرار. ثالثاً: الإفضاء، وهو ما اصطلح عليه بعلاقة السببية بين التعدي والضرر. فمتى توافرت وجب عليها تعويض المدعي، ومتى تخلفت أو تخلف أحدها سقط حق المدعي في المطالبة بالتعويض. وبتطبيق ما تقدم على طلب المدعي في هذه الدعوى، فإن ما ذكره المدعي من أضرار وهي الالتزامات المالية والمسؤوليات العائلية وإعالته للمرضى وذوي الإعاقة من أسرته، لم يفض لها خطأ الجهة، فتكون الرابطة السببية منتفية فيها، فالمدعي لم يقدم ما يمكن الركون إليه في الأضرار التي يدعيها بأنها ناتجة بسبب صنيع المدعى عليها، حيث جاءت دعواه عامةً ومفتقرةً لما يعضدها من إثبات ربط سبب الأضرار بالمدعى عليها، إذ لابد أن تكون الأضرار واقعةً وحقيقةً ومبنيةً على ارتباطها بين التعدي والضرر. وأما ما تكبده من شراء منزل عن طريق القروض المصرفية، فليس فيه ضرر وإنما هو محض انتفاع بمقابل مادي، فلا وجه لاعتباره ضرراً يطالب بالتعويض عنه. وأما مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي في هذه الدعوى، فإن الحكم فيها فرع عن الحكم في طلب المدعي الأصلي، وحيث لم يحكم له بطلبه فقد سقط الأصل، وإذا سقط الأصل سقط الفرع. ولما تقدم تنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (١٦٤٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليها أمانة محافظة جدة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

